

Program Studi	Magister Kenotariatan (M.Kn.), FH UNISSULA
Mata Kuliah / Kode	Pembuatan Kontrak Internasional / HN268008015
Rumpun Mata Kuliah	Hukum Kenotariatan / Kemahiran Hukum
Bobot SKS / Semester	2 SKS (Teori 1.5 SKS, Praktik 0.5 SKS) / Semester III (Tiga)
Dosen Pengampu	Tim Teaching (Dr. Shallman, S.H., M.Kn. & Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.)
Tanggal Penyusunan	22 Agustus 2026

Dikembangkan oleh: Dosen Pengembang RPS	Telah Direview oleh: Koordinator Rumpun Mata Kuliah	Disetujui oleh: Ketua Program Studi
(Tanda Tangan / ttd)	(Tanda Tangan / ttd)	(Tanda Tangan / ttd)
Dr. Shallman, S.H., M.Kn. NIDN. 06-1204-7901	Prof. Dr. Widhi Handoko, S.H., Sp.N. NIDN. 06-1809-7002	Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H. NIDN. 06-1508-7903

RPS Pembuatan Kontrak Internasional | Halaman

European Qualifications Framework / EQF Level 7) pada Program Studi Magister Kenotariatan FH UNISSULA, sebagai berikut:

Kode CPL	Aspek Kompetensi	Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
CPL 1	Sikap & Etika	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap jujur, adil, dan berbuat kebaikan dalam menjalankan kewenangan berdasarkan nilai moral dan etika untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara (mengintegrasikan nilai Budaya Akademik Islami/BudAI).
CPL 2	Penguasaan Ilmu & Berpikir Kritis	Menguasai bidang ilmu dan teori hukum kenotariatan secara mendalam dan holistik, sehingga mampu untuk berpikir kritis terhadap penyelesaian permasalahan atau kasus hukum kenotariatan dengan mengintegrasikan sains modern dan keilmuan Islam.
CPL 3	Perancangan Akta & Praktik Profesi	Mampu membuat akta autentik berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kode etik notaris dan PPAT sesuai kebutuhan nasional dan internasional dengan menggunakan teknologi informasi (dalam hal ini kemahiran legal drafting kontrak bisnis internasional).
CPL 4	Riset & Publikasi Ilmiah	Mampu melakukan penelitian dan pengabdian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisipliner dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kenotariatan, serta mampu mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah.

Konteks Kurikulum & Mata Kuliah Pilihan Semester II

Mata kuliah Pembuatan Kontrak Internasional (HN268008015) merupakan MATA KULIAH WAJIB RUMPUN KEMAHIRAN yang ditempuh pada Semester III. Dalam struktur Kurikulum Magister Kenotariatan UNISSULA, program studi juga menyediakan beberapa Mata Kuliah Pilihan pada Semester II (beban 2 SKS, mahasiswa wajib mengambil salah satu) untuk memperkuat pemahaman holistik:

- Filsafat Hukum Islam (P) (HN268009001) - 2 SKS
- Hukum Pajak, Kepailitan dan Lelang (P) (HN268009002) - 2 SKS
- Cyber Administrasi Badan Hukum dan Bisnis Internasional (P) (HN268009005) - 2 SKS
- Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) (P) (HN268009003) - 2 SKS
- Hukum Ekonomi Syariah (P) (HN268009004) - 2 SKS

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK) DAN DESKRIPSI

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dirumuskan dengan mengacu pada tingkat kognitif Taksonomi Bloom menengah-tinggi (C3 s.d. C5) karena substansi perancangan kontrak internasional merupakan lanjutan dari teori hukum perikatan perdata domestik yang telah didapatkan mahasiswa di jenjang sarjana (S1). Berikut adalah rumusan CPMK Pembuatan Kontrak Internasional:

Kode CPMK	Taksonomi Bloom	Deskripsi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Korelasi CPL
CPMK 1	C3 (Menerapk.)	Mahasiswa mampu menerapkan sumber hukum kontrak internasional (CISG, UNIDROIT Principles) serta prosedur teknis pembuktian dan legalisasi dokumen lintas negara (Konvensi Apostille) secara presisi.	CPL 2, CPL 3
CPMK 2	C4 (Menganal.)	Mahasiswa mampu menganalisis secara kritis dan sistematis klausula yurisdiksi, pilihan forum, pilihan hukum (Choice of Law), dan bahasa hukum dwibahasa (bilingual drafting) untuk memitigasi sengketa kontrak dagang internasional.	CPL 2, CPL 3
CPMK 3	C5 (Mengeval.)	Mahasiswa mampu mengevaluasi dan	CPL 2, CPL 3

		merumuskan rancangan klausula protektif (Force Majeure, Hardship/Rebus Sic Stantibus, Indemnification, dan Limitation of Liability) serta klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional secara komprehensif.	
CPMK 4	C5 (Mengeval. & Menyusun)	Mahasiswa mampu mengevaluasi dan menyusun draf kontrak bisnis internasional yang sah, seimbang, dan adaptif terhadap regulasi global, serta merekonstruksinya berdasarkan nilai-nilai etika dan keadilan Islam (BudAI).	CPL 1, CPL 3

C. SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (SUB-CPMK) DAN DESKRIPSI

Sub-CPMK merupakan rincian kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahapan belajar mahasiswa secara bertahap selama 16 minggu perkuliahan (termasuk UTS dan UAS), sebagai berikut:

Kode Sub-CPMK	Taksonomi Bloom	Deskripsi Kemampuan Akhir (Sub-CPMK)	CPMK Induk
Sub-CPMK-1	C2 (Memahami)	Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup, karakteristik, perbedaan pokok antara kontrak domestik dengan kontrak internasional, serta kedudukan/peran Notaris/Legal Counsel dalam transaksi internasional.	CPMK-1
Sub-CPMK-2	C2 (Memahami)	Mahasiswa mampu menjelaskan landasan teoretis dan yuridis sumber hukum kontrak internasional (CISG, UNIDROIT Principles,	CPMK-1

		Lex Mercatoria) serta prinsip-prinsip dasarnya.	
Sub-CPMK-3	C3 (Menerapkan)	Mahasiswa mampu menerapkan konsep, dasar hukum, batasan pilihan hukum (Choice of Law/Applicable Law), serta menganalisis implikasi ketertiban umum (public policy) dalam kontrak internasional.	CPMK-2
Sub-CPMK-4	C3 (Menerapkan)	Mahasiswa mampu menerapkan konsep pilihan forum (Choice of Forum) dan merumuskan klausula yurisdiksi pengadilan vs. forum arbitrase internasional secara tepat.	CPMK-2
Sub-CPMK-5	C3 (Menerapkan)	Mahasiswa mampu menerapkan prosedur teknis penyusunan bagian awal kontrak internasional (Preamble, Recitals/Witnesseth) serta merumuskan klausula definisi dengan jelas.	CPMK-4
Sub-CPMK-6	C3 (Menerapkan)	Mahasiswa mampu merancang klausula substantif utama (Representation & Warranties, Covenants, Conditions Precedent, dan Ketentuan Pembayaran menggunakan Incoterms terbaru).	CPMK-4
Sub-CPMK-7	C4 (Menganalisis)	Mahasiswa mampu menganalisis risiko yuridis dan menyusun klausula protektif penunjang, seperti klausula Force Majeure, Hardship, Ganti Rugi	CPMK-3

		(Indemnification), dan Batas Tanggung Jawab.	
Sub-CPMK-8	C4 (Menganalisis)	Mahasiswa mampu menganalisis fungsi dan menyusun klausula Boilerplate (Severability, Entire Agreement, Governing Language, Amendment, Assignment, and Notice) secara tepat.	CPMK-2
Sub-CPMK-9	C4 (Menganalisis)	Mahasiswa mampu menganalisis aspek bahasa hukum serta merancang draf kontrak dwibahasa (bilingual drafting) yang selaras dengan regulasi nasional UU No. 24 Tahun 2009.	CPMK-2
Sub-CPMK-10	C4 (Menganalisis)	Mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan mekanisme pengesahan dokumen serta legalisasi akta lintas batas negara (Konvensi Apostille, Notarial Certificate, dan Waarmeking).	CPMK-1
Sub-CPMK-11	C5 (Mengevaluasi)	Mahasiswa mampu mengevaluasi klausula arbitrase internasional (ICC, SIAC, BANI) serta menganalisis mekanisme pelaksanaan/eksekusi putusan arbitrase asing berdasarkan Konvensi New York 1958.	CPMK-3
Sub-CPMK-12	C5 (Menyusun)	Mahasiswa mampu mengevaluasi studi kasus transaksi dagang internasional dan menyusun draf Kontrak Jual Beli Barang Internasional (International Sale of	CPMK-4

		Goods Contract) berdasarkan CISG.	
Sub-CPMK-13	C5 (Menyusun)	Mahasiswa mampu mengevaluasi studi kasus kerja sama investasi dan menyusun draf Perjanjian Distribusi Internasional (International Distribution Agreement) atau Joint Venture.	CPMK-4
Sub-CPMK-14	C5 (Menyusun)	Mahasiswa mampu mengevaluasi dan merekonstruksi kontrak bisnis internasional dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam (BudAI) untuk menjamin prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan.	CPMK-4

D. KORELASI CPL DENGAN CPMK DAN SUB-CPMK

Matriks berikut menunjukkan keterkaitan logis dan penjaminan mutu (traceability) antara CPL Prodi, CPMK Mata Kuliah, dan sebaran pencapaian Sub-CPMK mingguan:

Kode CPL	CPMK Terkait	Sub-CPMK yang Mendukung
CPL 1	CPMK 4	Sub-CPMK-14
CPL 2	CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3	Sub-CPMK-1, Sub-CPMK-2, Sub-CPMK-3, Sub-CPMK-4, Sub-CPMK-7, Sub-CPMK-8, Sub-CPMK-10, Sub-CPMK-11
CPL 3	CPMK 1, CPMK 2, CPMK 4	Sub-CPMK-3, Sub-CPMK-4, Sub-CPMK-5, Sub-CPMK-6, Sub-CPMK-9, Sub-CPMK-10, Sub-CPMK-12, Sub-CPMK-13, Sub-CPMK-14
CPL 4	Riset Akademik	Klinik Penyusunan Legal Memorandum / Tesis Kenotariatan Lintas Negara

E. DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH

Mata kuliah Pembuatan Kontrak Internasional (HN268008015) merupakan salah satu mata kuliah kemahiran dan keahlian hukum wajib pada Program Studi Magister Kenotariatan FH UNISSULA. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi teoretis, taktis, dan praktis tingkat magister dalam merancang, menelaah, menguji risiko yuridis, serta menyusun draf kontrak bisnis lintas batas negara (cross-border contracts). Mahasiswa akan mempelajari asas-asas perdata internasional, teori penentuan yurisdiksi dan yurisprudensi arbitrase, mekanisme pilihan hukum (Choice of Law), metode bilingual drafting, serta teknik penyusunan klausula khusus yang mitigatif seperti force majeure, hardship, dan pembatasan tanggung jawab. Seluruh perancangan kontrak diorientasikan agar adaptif terhadap digitalisasi dan diintegrasikan dengan nilai-nilai luhur moral Islam (BudAI) untuk menjamin rasa keadilan, kejujuran (amanah), dan kemaslahatan bersama (maslahah).

F. DESKRIPSI MATERI PEMBELAJARAN

Bahan Kajian (BK 14) pada mata kuliah ini mencakup pokok-pokok bahasan sebagai berikut:

- Pengantar, karakteristik, serta peran strategis Notaris/Corporate Counsel dalam penyusunan kontrak bisnis internasional.
- Sumber hukum kontrak internasional: CISG (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980), UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, dan Lex Mercatoria.
- Teori dan aplikasi Pilihan Hukum (Choice of Law / Governing Law) serta implikasi Ketertiban Umum (Public Policy).
- Teori Pilihan Forum (Choice of Forum / Jurisdiction Clauses) dan penyusunan klausula penyelesaian sengketa lewat pengadilan vs. arbitrase internasional.
- Anatomi Kontrak Internasional: Preamble, Recitals (Witnesseth), Definisi, dan Klausula Transaksi Utama.
- Klausula substantif: Representations and Warranties, Covenants, Conditions Precedent, dan Incoterms terbaru dalam transaksi dagang global.
- Klausula mitigasi risiko: Force Majeure, Hardship (rebus sic stantibus), Limitation of Liability, dan Klausula Ganti Rugi (Indemnification).
- Klausula Boilerplate: Severability, Entire Agreement, Governing Language, Amendment, dan Assignment.
- Bahasa Hukum dan Bilingual Drafting Kontrak Internasional sesuai amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2009.
- Mekanisme legalisasi, pengesahan, dan pembuktian dokumen lintas batas: Notarial Certificate, Waarmeking, Legalisasi Kemenkumham/Kemenlu, serta implementasi Konvensi Apostille.
- Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Internasional (ICC, SIAC, BANI, UNCITRAL Rules) dan pengakuan/eksekusi putusan asing berdasarkan Konvensi New York 1958.
- Praktik penyusunan draf kontrak bisnis internasional: Kontrak Jual Beli Internasional (CISG) dan Perjanjian Keagenan/Distribusi Internasional.
- Rekonstruksi Kontrak Bisnis Internasional Berbasis Nilai Islam (BudAI): Prinsip larangan riba, maysir, gharar, zhulm, transparansi/amanah, serta implementasi Akad Syariah Lintas Negara.

G. DAFTAR REFERENSI

Referensi Utama:

- Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, Alumni, Bandung.
- Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana, Jakarta.
- Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Internasional, FH UII Press, Yogyakarta.
- H.S. Kartadjoemena, Substansi dan Teknik Perancangan Kontrak Bisnis Internasional, Sinar Grafika, Jakarta.
- UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (Latest Edition).
- United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 1980.

Referensi Pendukung (Regulasi & Panduan):

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata / Burgerlijk Wetboek).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Konvensi Den Haag 1961 tentang Penghapusan Persyaratan Legalisasi bagi Dokumen Publik Asing (Apostille Convention) yang diratifikasi melalui Perpres No. 2 Tahun 2021.
- Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.
- Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI).

H. RENCANA PEMBELAJARAN MINGGUAN (1 SEMESTER)

Keterangan Beban Waktu: TM = Tatap Muka; TT = Tugas Terstruktur; BM = Belajar Mandiri. Perhitungan waktu mengacu pada beban studi 2 SKS Teori-Praktik (1.5 SKS Teori, 0.5 SKS Praktik). Sesuai standar, 1 SKS = 50' TM + 60' TT + 60' BM per minggu. Total waktu per minggu = 100' TM + 120' TT + 120' BM.

Mng Ke-	Kemampuan Akhir (Sub-CPMK)	Indikator Penilaian & Teknik	Bentuk & Waktu Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Penugasan Mahasiswa	Materi Pembelajaran Tiap Minggu	Bobot Val
1	Sub-CPMK-1 (C2): Menjelaskan konsep dasar kontrak internasional.	Ketepatan menjelaskan ruang lingkup & peran Notaris. Teknik: Observasi partisipasi.	TM: 2 x 50' TT: 2 x 60' BM: 2 x 60' (Luring)	Ceramah interaktif, tanya jawab.	Membaca & meringkas materi pendahuluan Kontrak Internasional.	Kontrak belajar & RPS; Pengertian, karakteristik, & perbedaan kontrak domestik vs kontrak internasional; Peran Notaris/Legal Counsel.	2%
2	Sub-CPMK-2 (C2): Menjelaskan sumber hukum kontrak internasional.	Ketepatan identifikasi CISG, UNIDROIT, & Lex Mercatoria. Teknik: Tes lisan.	TM: 2 x 50' TT: 2 x 60' BM: 2 x 60' (Luring)	Small Group Discussion (SGD).	Membuat bagan/mind map sumber hukum kontrak internasional.	Sumber hukum kontrak internasional: CISG 1980, UNIDROIT Principles, Lex Mercatoria; Asas kebebasan berkontrak & iktikad baik.	2%

3	Sub-CPMK-3 (C3): Menerapkan pilihan hukum (Choice of Law).	Ketepatan menerapkan pilihan hukum & ketertiban umum. Teknik: Studi Kasus.	TM: 2 x 50' TT: 2 x 60' BM: 2 x 60' (Luring)	Problem-Based Learning (PBL).	Menganalisis putusan pengadilan terkait sengketa pilihan hukum.	Teori Pilihan Hukum (Choice of Law / Governing Law): kebebasan memilih, batasan, konsep ketertiban umum (public policy).	3%
4	Sub-CPMK-4 (C3): Menerapkan pilihan forum (Choice of Forum).	Ketepatan klausula yurisdiksi pengadilan vs arbitrase. Teknik: Unjuk kerja.	TM: 2 x 50' TT: 2 x 60' BM: 2 x 60' (Luring)	Collaborative Learning.	Menyusun perbandingan klausula yurisdiksi pengadilan vs arbitrase.	Teori Pilihan Forum (Choice of Forum): Eksklusif & non-eksklusif; Klausula penentuan pengadilan domestik vs arbitrase.	3%
5	Sub-CPMK-5 (C3): Menyusun bagian awal kontrak & definisi.	Ketepatan struktur bagian awal, recitals, & keabsahan. Teknik: Unjuk kerja.	TM: 2 x 50' TT: 2 x 60' BM: 2 x 60' (Luring)	Drafting practice, peer review.	Penyusunan draf bagian Preamble, Recitals, dan Klausula Definisi.	Anatomi Kontrak Internasional: Preamble, Recitals (Witnesseth), Klausula Definisi & penafsiran istilah penting.	3%
6	Sub-CPMK-6 (C3): Menyusun klausula substantif utama.	Ketepatan menyusun Reps & Warranties, Covenants, & Incoterms. Teknik: Kuis 1 (5%) + Unjuk kerja.	TM: 2 x 50' TT: 2 x 60' BM: 2 x 60' (Luring)	Drafting practice, Kuis tertulis.	KUIS 1 (Materi W1-W5) & menyusun klausula permodalan/pembayaran.	Rep & Warranties, Covenants, Conditions Precedent, Payment terms, Incoterms 2020; Pelaksanaan Kuis 1.	3% + K1: 5%
7	Sub-CPMK-7 (C4): Menganalisis & menyusun klausula risiko.	Ketajaman analisis klausula Force Majeure, Hardship & Ganti rugi. Teknik: Analisis Kasus.	TM: 2 x 50' TT: 2 x 60' BM: 2 x 60' (Luring)	Case-Based Learning (CBL).	Menyusun klausula Force Majeure & Hardship berdasarkan kasus posisi.	Klausula Protektif: Force Majeure (keadaan memaksa), Hardship (rebus sic stantibus), Limitation of Liability, Indemnification.	4%
8	UTS (CPMK-1 & CPMK-2)	Ketepatan analisis & aplikasi teoritis materi W1-W7.	Waktu: 100 menit (Luring)	Ujian tertulis individual.	Menjawab soal evaluasi UTS secara mandiri.	Seluruh materi pembelajaran minggu ke-1 s.d. minggu ke-7.	25%

Teknik: Ujian Tertulis.							
9	Sub-CPMK-8 (C4): Menganalisis & menyusun klausula boilerplate.	Ketepatan integrasi klausula Severability, Amendment & Notice. Teknik: Unjuk kerja.	TM: 2 x 50' TT: 2 x 60' BM: 2 x 60' (Luring)	Collaborative drafting.	Menyusun draf klausula boilerplate secara berkelompok.	Klausula Boilerplate: Severability, Entire Agreement, Governing Language, Amendment, Assignment, & Notices.	3%
10	Sub-CPMK-9 (C4): Menganalisis aspek bahasa dwibahasa.	Ketepatan draf dwibahasa & kepatuhan UU No. 24/2009. Teknik: Analisis hukum.	TM: 2 x 50' TT: 2 x 60' BM: 2 x 60' (Luring)	Flipped Classroom, bedah kasus.	Menerjemahkan klausula substantif & menyelaraskan makna dwibahasa.	Bahasa Hukum & Bilingual Drafting: Implementasi Pasal 31 UU No. 24/2009; Teknik penyelarasan makna draf bahasa Indonesia & Inggris.	3%
11	Sub-CPMK-10 (C4): Menerapkan legalisasi & pengesahan lintas negara.	Ketepatan alur Apostille, legalisasi, & Notarial Certificate. Teknik: Kuis 2 (5%) + Unjuk kerja.	TM: 2 x 50' TT: 2 x 60' BM: 2 x 60' (Luring)	Tanya jawab, praktik, Kuis.	KUIS 2 (Materi W9-W10) & menyusun dokumen legalisasi Apostille.	Legalisasi dokumen lintas batas: Notarial Certificate, Waarmeking, Legalisasi Kemenkumham/Kemenlu, Konvensi Apostille; Kuis 2.	3% + K2: 5%
12	Sub-CPMK-11 (C5): Mengevaluasi klausula arbitrase internasional.	Ketajaman evaluasi klausula ICC, SIAC, & eksekusi putusan asing. Teknik: Analisis Kasus.	TM: 2 x 50' TT: 2 x 60' BM: 2 x 60' (Luring)	Small Group Discussion (SGD).	Menganalisis sengketa pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia.	Penyelesaian Sengketa Kontrak: Lembaga Arbitrase (ICC, SIAC, BANI, UNCITRAL); Pelaksanaan Konvensi New York 1958 di Indonesia.	4%
13	Sub-CPMK-12 (C5): Menyusun draf kontrak jual beli internasional.	Keselarsan draf dengan kaidah CISG & Incoterms terbaru. Teknik: Proyek perancangan.	TM: 2 x 50' TT: 2 x 60' BM: 2 x 60' (Luring)	Project-Based Learning (PjBL).	Menyusun draf Kontrak Jual Beli Barang Internasional (CISG) fiktif.	Simulasi Perancangan Kontrak I: Studi kasus komprehensif Jual Beli Barang Internasional (International Sale of Goods Contract).	5%
14	Sub-CPMK-13 (C5): Menyusun	Ketepatan klausula keagenan, eksklusivitas,	TM: 2 x 50' TT: 2 x 60' BM: 2 x 60' (Luring)	Project-Based Learning (PjBL).	Menyusun draf International Distribution	Simulasi Perancangan Kontrak II: Studi kasus	5%

	draf perjanjian distribusi/JV.	& transfer teknologi. Teknik: Proyek perancangan.			Agreement dari studi kasus.	komprehensif Perjanjian Distribusi Internasional atau Joint Venture Agreement.	
15	Sub-CPMK-14 (C5): Merekonstruksi kontrak berbasis Islam (BudAI).	Ketepatan integrasi akad syariah & eliminasi gharar/riba. Teknik: Presentasi Proyek.	TM: 2 x 50' TT: 2 x 60' BM: 2 x 60' (Luring)	Seminar Kelas, presentasi kelompok.	Merekonstruksi kontrak konvensional menjadi Kontrak Syariah Lintas Negara.	Internalisasi BudAI: Rekonstruksi Kontrak Bisnis Internasional berdasarkan Syariah (Amanah, 'Adl, bebas Riba, Gharar, Maysir).	6%
16	UAS (CPMK-3 & CPMK-4)	Kelengkapan, legalitas yuridis draf kontrak & penguasaan komprehensif. Teknik: Proyek akhir akta.	Waktu: 120 menit (Luring)	Ujian tulis komprehensif / Penyusunan Proyek Kontrak Bisnis.	Mengumpulkan & mempresentasikan draf kontrak akhir yang komprehensif.	Seluruh materi pembelajaran semester III (fokus pada kemahiran aplikatif).	35%

I. TEKNIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN

Aspek Penilaian	Teknik Penilaian	Instrumen Penilaian	Bobot (%)
Tugas Terstruktur & Mandiri (perancangan klausula, presentasi, keaktifan diskusi)	Observasi, penugasan, unjuk kerja legal drafting	Lembar tugas drafting, rubrik partisipasi diskusi	30%
Kuis (Kuis 1 & Kuis 2)	Tes tertulis esai singkat	Soal kuis tertulis, lembar kunci jawaban & rubrik kuis	10%
Ujian Tengah Semester (UTS)	Tes tertulis berbasis analisis & aplikasi	Soal esai komprehensif & rubrik analitik UTS	25%
Ujian Akhir Semester (UAS)	Ujian tertulis komprehensif / proyek penyusunan akta	Soal proyek kasus posisi & rubrik penilaian akta akhir	35%

J. MATERI SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) & RUBRIK PENILAIAN

Cakupan Materi: Minggu 1 s.d. 7. Estimasi Waktu Pengerjaan: 100 Menit. Sifat Ujian: Close Book / Individual.

No	Materi / Pertanyaan Soal UTS	Ranah Bloom	Korelasi CPL/CPMK/Sub-C PMK	Bobot	Waktu
1	Uraikan karakteristik utama yang membedakan kontrak bisnis internasional dengan kontrak bisnis domestik. Analisislah mengapa Notaris di Indonesia sangat penting memahami teori Penyelundupan Hukum (evasion de la loi) dalam merancang kontrak bisnis internasional agar tidak melanggar asas ketertiban umum nasional!	C4 (Analisis.)	CPL 2 / CPMK-2 / Sub-CPMK-1, Sub-CPMK-3	20%	20 Mnt
2	Berdasarkan Konvensi CISG 1980 dan UNIDROIT Principles, jelaskan perbedaan mendasar mengenai prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract) dan doktrin iktikad baik (good faith). Bagaimana Notaris menerapkan batasan iktikad baik dalam menyusun klausula kesepakatan awal (Memorandum of Understanding) bagi para pihak yang berbeda kewarganegaraan ?	C3 (Menerap.)	CPL 2, CPL 3 / CPMK-1 / Sub-CPMK-2	25%	25 Mnt

3	Kasus Posisi: PT. Delta Properti (Indonesia) dan Zenith Ltd. (Singapura) sepakat melakukan transaksi pengadaan material konstruksi pintar. Zenith Ltd. menghendaki kontrak tunduk pada hukum Singapura, sedangkan PT. Delta menghendaki hukum Indonesia. Soal: Sebagai Notaris, susunlah draf klausula Pilihan Hukum (Choice of Law) yang seimbang, aman, serta jelaskan bagaimana Anda memberikan saran hukum (legal opinion) terkait pemilihan hukum tersebut guna menghindari risiko ketidakpastian hukum!	C3 (Menerap.)	CPL 3 / CPMK-2 / Sub-CPMK-3	30%	30 Mnt
4	Mengapa klausula pilihan forum (Choice of Forum) harus dirancang secara sinkron dengan pilihan hukum (Choice of Law)? Analisislah implikasi hukum jika dalam suatu kontrak pengadaan jasa internasional, para pihak menyepakati pilihan hukum adalah Hukum Indonesia, namun forum penyelesaian	C4 (Analisis.)	CPL 2 / CPMK-2 / Sub-CPMK-4	25%	25 Mnt

sengketa adalah Singapore International Arbitration Centre (SIAC). Apakah pilihan ini sah secara hukum?

Rubrik Penilaian Analitik UTS:

Kriteria / Skor	Nilai Huruf	Deskripsi Kompetensi Kinerja Mahasiswa
Istimewa (Skor: 80 - 100)	A	Jawaban sangat akurat secara teoretis dan yuridis; analisis mendalam mengenai pilihan hukum dan forum; perancangan klausula draf kontrak sangat rapi, sistematis, presisi, serta menggunakan terminologi hukum perdata internasional yang tepat.
Sangat Baik (Skor: 75 - 79.99)	AB	Jawaban akurat secara yuridis, analisis runtut dan memiliki landasan teori yang memadai; draf klausula tersusun dengan baik, namun terdapat kekurangan minor pada kelengkapan mitigasi risiko hukum.
Cukup (Skor: 60 - 74.99)	B s.d C	Jawaban sebagian besar benar, namun analisis hukum cenderung normatif dan bersifat deskriptif tanpa kedalaman argumentasi; draf klausula yang diajukan kurang matang secara praktis.
Kurang / Gagal (Skor: < 60)	D s.d E	Jawaban tidak akurat atau tidak relevan dengan kasus; salah menginterpretasikan asas perdata internasional; draf klausula cacat yuridis atau tidak mengumpulkan jawaban.

K. MATERI SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) & RUBRIK PENILAIAN

Cakupan Materi: Minggu 9 s.d. 15 (Sifat Kumulatif). Estimasi Waktu Pengerjaan: 120 Menit. Sifat Ujian: Proyek Perancangan Mandiri.

No	Materi / Pertanyaan Soal UTS	Ranah Bloom	Korelasi CPL/CPMK/Sub-C PMK	Bobot	Waktu
1	Dalam praktek perancangan kontrak	C4 (Analisis.)	CPL 2 / CPMK-3 / Sub-CPMK-7	20%	20 Mnt

	internasional, sering kali terjadi perbedaan interpretasi yang tajam antara klausula Force Majeure dengan klausula Hardship (rebus sic stantibus). Analisislah perbedaan esensial dari kedua klausula tersebut dan susunlah satu klausula Hardship yang aman bagi eksportir Indonesia dalam transaksi ekspor batu bara lintas batas!				
2	Mengapa penerjemahan akta kontrak internasional ke dalam draf dwibahasa (Indonesian-English bilingual drafting) wajib memperhatikan secara ketat ketentuan UU No. 24 Tahun 2009? Analisislah konsekuensi yuridis jika terjadi ketidaksesuaian makna antar-bahasa dan buatlah klausula Governing Language (Bahasa Pengatur) yang mitigatif!	C4 (Analisis.)	CPL 2, CPL 3 / CPMK-2 / Sub-CPMK-9	20%	20 Mnt
3	Uraikan prosedur formal legalisasi dokumen hukum lintas negara setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Apostille. Bagaimana kedudukan	C3 (Menerap.)	CPL 3 / CPMK-1 / Sub-CPMK-10	20%	20 Mnt

	Notarial Certificate dan Waarmeking yang diterbitkan Notaris Indonesia agar memiliki kekuatan pembuktian sempurna di negara tujuan yang juga anggota Konvensi Den Haag 1961?				
4	Kasus Proyek: PT. Maju Bersama (Indonesia) sepakat mendirikan perusahaan patungan (Joint Venture) dengan Global Tech Corp (Amerika Serikat) di bidang teknologi energi terbarukan di Indonesia. Soal: Susunlah draf Kontrak Joint Venture utuh yang memuat klausula: (1) Governing Law (Hukum Indonesia), (2) Governing Language (Bilingual draf), (3) Dispute Resolution melalui Singapore International Arbitration Centre (SIAC) dengan UNCITRAL Arbitration Rules, dan (4) Rekonstruksi klausula bagi hasil yang adil, transparan, serta selaras dengan prinsip-prinsip Masalah dan bebas Riba sesuai BudAI!	C5 (Evaluasi & Menyusun)	CPL 1, CPL 3 / CPMK-3, CPMK-4 / Sub-CPMK-11, Sub-CPMK-13, Sub-CPMK-14	40%	60 Mnt

Rubrik Penilaian Analitik UAS:

Kriteria / Skor	Nilai Huruf	Deskripsi Kompetensi Kinerja Mahasiswa
Istimewa (Skor: 80 - 100)	A	Draf kontrak lengkap secara anatomi (awal, isi, penutup); perumusan klausula bilingual sangat akurat; klausula arbitrase SIAC ditulis tanpa cacat (pathological clause); rekonstruksi nilai BudAI (keadilan syariah) terintegrasi secara cerdas dan logis.
Sangat Baik (Skor: 75 - 79.99)	AB	Draf kontrak lengkap, bahasa hukum yang digunakan cukup baku; draf arbitrase & bilingual tepat, namun rekonstruksi nilai BudAI masih bersifat normatif dan kurang menyentuh aspek pembagian keuntungan/risiko secara taktis.
Cukup (Skor: 60 - 74.99)	B s.d C	Draf kontrak kurang lengkap anatominya; terdapat beberapa kekeliruan dalam penulisan yurisdiksi arbitrase yang berisiko membatalkan kewenangan arbitrase; rekonstruksi BudAI tidak terlihat di draf.
Kurang / Gagal (Skor: < 60)	D s.d E	Gagal menyusun draf kontrak; substansi draf menyimpang jauh dari kasus posisi; draf cacat secara yuridis fatal (misal: melanggar ketertiban umum nasional sehingga batal demi hukum).

L. MATERI KUIS MINGGUAN & RUBRIK PENILAIAN

Kuis 1 (Minggu Ke-6) - Estimasi Waktu: 20 Menit. Bobot: 5%:

No	Pertanyaan Kuis 1 (Evaluasi Formatif)	Ranah Bloom	Korelasi CPL/CPMK/Sub-CPMK
1	Sebutkan dan jelaskan secara singkat 3 (tiga) pilar utama sumber hukum kontrak bisnis internasional!	C2	CPL 2 / CPMK-1 / Sub-CPMK-2
2	Jelaskan apa yang dimaksud dengan ketertiban umum (public policy) dalam hukum perdata internasional!	C2	CPL 2 / CPMK-2 / Sub-CPMK-3
3	Dalam anatomi kontrak internasional, apa perbedaan yuridis antara bagian Preamble dengan Recitals?	C3	CPL 3 / CPMK-4 / Sub-CPMK-5

4	Sebutkan syarat minimal penulisan draf kontrak dwibahasa agar aman dari risiko pembatalan sesuai undang-undang nasional!	C3	CPL 3 / CPMK-2 / Sub-CPMK-9
---	--	----	-----------------------------

Kuis 2 (Minggu Ke-11) - Estimasi Waktu: 20 Menit. Bobot: 5%:

No	Pertanyaan Kuis 1 (Evaluasi Formatif)	Ranah Bloom	Korelasi CPL/CPMK/Sub-CPMK
1	Jelaskan apa yang dimaksud dengan doktrin Hardship dalam UNIDROIT Principles dan sebutkan bedanya dengan Force Majeure!	C2	CPL 2 / CPMK-3 / Sub-CPMK-7
2	Bagaimana kedudukan sertifikat Apostille dalam membuktikan keabsahan akta Notaris Indonesia di hadapan otoritas hukum luar negeri?	C3	CPL 3 / CPMK-1 / Sub-CPMK-10
3	Sebutkan 3 (tiga) klausula boilerplate yang wajib ada dalam kontrak bisnis internasional beserta fungsi singkatnya!	C3	CPL 3 / CPMK-2 / Sub-CPMK-8
4	Analisislah mengapa Konvensi New York 1958 sangat vital bagi keberlakuan putusan arbitrase internasional di Indonesia!	C4	CPL 2 / CPMK-3 / Sub-CPMK-11

Rubrik Penilaian Kuis (Sama untuk Kuis 1 & 2):

Kriteria / Skor	Nilai Huruf	Deskripsi Kompetensi Kinerja Mahasiswa
Sangat Baik (Skor: 86 - 100)	A	Jawaban sangat tepat, ringkas, langsung menjawab esensi soal, dan menggunakan istilah hukum perdata internasional yang akurat sesuai konvensi terbaru.
Baik (Skor: 71 - 85)	AB	Jawaban tepat, namun penjelasan kurang ringkas atau terdapat kekurangan kecil pada detail contoh konkrit.
Cukup (Skor: 56 - 70)	B s.d C	Jawaban sebagian tepat, penjelasan terlalu umum/ sederhana, serta terdapat kekeliruan minor pada penentuan dasar hukum.

Kurang (Skor: < 56)	D s.d E	Jawaban tidak tepat, tidak relevan, salah memahami konsep, atau tidak menjawab soal.
-----------------------------------	----------------	--